| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 420/QĐ-DBV | *Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025* |

# QUYẾT ĐỊNH

**V/v ban hành các điều khoản bổ sung bảo hiểm tàu thuyền**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**

- Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy phép số 49/GD/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không và Giấy phép điều chỉnh số 49/GPDC43/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 06/5/2025 cho phép đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Tài sản Kỹ thuật - Hàng hải,

# QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành kèm theo quyết định này **"Các điều khoản bổ sung bảo hiểm tàu thuyền"** của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 201/2019/QĐ-BHHK ngày 01/04/2019.

**Điều 3.** Các Ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, các Ban, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- TGĐ (để b/c);
- Lưu VT, Ban TSKT-HH.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC**
**PTGĐ NGHIỆP VỤ**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

**Tào Thị Thanh Hoa**

## INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION CLAUSE 10.11.03 (CL370) AND USA AND CANADA ENDORSEMENT (USCAN B 29/01/04)

This policy is subject to the Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03 (RACCBE). The inclusion of RACCBE in this policy is material to underwriters' willingness to provide coverage at the quoted terms, conditions and rates.

It is the intent of the parties to give maximum effect to RACCBE as permitted by law.

In the event that any portion of RACCBE may be found to be unenforceable in whole or in part under the law of any state, territory, district, commonwealth or possession of the U.S.A., or any province or territory of Canada, the remainder shall remain in full force and effect under the laws of that state, territory, district, commonwealth or possession, province or territory. Further, any such finding shall not alter the enforceability of RACCBE under the laws of any other state, territory, district, commonwealth or possession of the U.S.A., or any province or territory of Canada, to the fullest extent permitted by applicable law.

## ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ RỦI RO VỀ Ô NHIỄM PHÓNG XẠ, VŨ KHÍ HÓA HỌC, SINH HỌC, SINH HÓA HỌC, ĐIỆN TỪ TRƯỜNG 10/11/2003 (CL370) VÀ ĐIỀU KHOẢN U.S.A.&CANADA ENDORSEMENT (USCAN B 29/01/04)

Đơn bảo hiểm này bao gồm điều khoản loại trừ rủi ro về ô nhiễm phóng xạ, vũ khí hóa học, sinh học, vũ khí điện từ - Điều khoản 370 – 10.11.2013. Việc bao gồm điều khoản loại trừ này trong đơn bảo hiểm là yếu tố quan trọng để người bảo hiểm cung cấp đơn bảo hiểm cùng với điều kiện, điều khoản và tỷ lệ phí.

Mục đích của các bên là làm điều khoản loại trừ này đạt hiệu quả tối đa khi luật cho phép.

Trong trường hợp bất kỳ phần nào của điều khoản loại trừ này không thể thi hành toàn bộ hoặc một phần theo luật của bang, hạt, quận, khối hoặc thuộc địa của Mỹ., hoặc tỉnh hoặc hạt của Canada, thì phần còn lại sẽ vẫn còn đầy đủ hiệu lực theo luật của bang, hạt, quận, khối hoặc thuộc địa, tỉnh hoặc hạt đó. Hơn nữa, việc này sẽ không làm thay đổi hiệu lực của điều khoản loại trừ này theo luật của bất kỳ bang, hạt, quận, khối hoặc thuộc địa nào khác của Mỹ hoặc tỉnh hoặc hạt của Canada, trong phạm vi tối đa luật áp dụng cho phép.

## NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION CLAUSE (MARINE) 1.1.89

This Agreement excludes Nuclear Energy Risks whether written directly or by way of reinsurance or via Pools or Associations.

Under this Agreement the term "Nuclear Energy Risks" means any first or third party insurance (other than Workers' Compensation or Employers' Liability) in respect of:

(i) nuclear reactors and nuclear power stations or plant.

(ii) any other premises or facilities concerned with:

(a) the production of nuclear energy or

(b) the production or storage or handling of nuclear fuels or nuclear waste;

(iii) any other premises or facilities eligible for insurance by any local Nuclear Pool or Association but only to the extent of the requirements of the local Pool or Association.

(iv) nuclear or radioactive fuel, or nuclear or radioactive waste.

However, this Exclusion shall not apply

(a) to any insurance or reinsurance in respect of the construction, erection or installation of buildings, plant and other property (including contractor's plant and equipment used in connection therewith):

(i) for the storage of nuclear fuel - prior to the commencement of storage

(ii) as regards reactor installations - prior to the commencement of loading of nuclear fuel into the reactor, or prior to the initial criticality, depending on the commencement of the insurance or reinsurance of the relevant local Nuclear Pool or Association

(b) to any Machinery Breakdown or other Engineering insurance or reinsurance not coming within the scope of (a) above, nor affording coverage in the "high radioactivity" zone.

(c) to any insurance or reinsurance in respect of the Hulls of ships, or aircraft or other conveyances.

(d) to any insurance or reinsurance in respect of loss of or damage to (including any expenses incurred therewith) nuclear or radioactive fuel or nuclear or radioactive waste whilst in transit or storage as cargo, other than while being processed or while in storage at the reactor installation or any other final destination concerned with production, storage or handling of nuclear fuel or nuclear waste.

LSW274 - 09/95

## ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ RỦI RO NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN (HÀNG HẢI) 1.1.89

Hợp đồng này loại trừ những Rủi ro Năng lượng Hạt nhân cho dù có hay không được đưa ra trực tiếp bằng văn bản hoặc thông qua tái bảo hiểm hoặc thông qua các Quỹ chung hoặc các Hiệp hội.

Theo Hợp đồng này, thuật ngữ "các Rủi ro Năng lượng Hạt nhân" có nghĩa là bất kỳ bảo hiểm nào cho bên thứ nhất hoặc bên thứ ba (ngoài khoản bồi thường cho Công nhân hoặc Trách nhiệm pháp lý của Người sử dụng lao động) có liên quan đến:

(i) các lò phản ứng hạt nhân và các trạm hoặc nhà máy năng lượng hạt nhân.

(ii) bất kỳ các cơ sở hoặc các trang thiết bị nào có liên quan đến:

(a) việc sản xuất năng lượng hạt nhân hoặc

(b) sản xuất hay lưu trữ hoặc chuyển giao các nhiên liệu hạt nhân hoặc chất thải hạt nhân;

(iii) bất kỳ cơ sở hoặc trang thiết bị nào khác có đủ điều kiện tham gia bảo hiểm theo quy định của bất kỳ Quỹ hạt nhân hoặc Hiệp hội địa phương nào nhưng chỉ mở rộng theo các yêu cầu của Quỹ hoặc Hiệp hội địa phương.

(iv) Nhiên liệu hạt nhân hoặc nhiên liệu phóng xạ, hoặc chất thải hạt nhân hay chất thải phóng xạ.

Tuy nhiên, Điều khoản loại trừ này không áp dụng đối với:

(a) bất kỳ hình thức bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm nào có liên quan đến việc xây dựng, lắp đặt hoặc trang bị cho tòa nhà, nhà máy và tài sản khác (bao gồm máy móc và trang thiết bị của nhà thầu được sử dụng có liên quan đến bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm đã nêu):

(i) để lưu giữ nhiên liệu hạt nhân - trước khi bắt đầu lưu giữ

(ii) có liên quan đến việc lắp đặt lò phản ứng - trước khi bắt đầu cho nhiên liệu hạt nhân vào trong lò phản ứng hạt nhân, hoặc trước khi xảy ra mức rủi ro ban đầu, tùy thuộc vào thời điểm bắt đầu bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm Quỹ hoặc Hiệp hội hạt nhân địa phương có liên quan

(b) bất kỳ hình thức bảo hiểm hay tái bảo hiểm đổ vỡ máy móc hoặc kỹ thuật nào khác không thuộc phạm vi quy định tại điểm (a) nêu trên, hoặc không cho phép bảo hiểm ở khu vực có "mức phóng xạ cao".

(c) bất kỳ bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm nào có liên quan đến Thân tàu, hoặc máy bay hay các phương tiện khác.

(d) bất kỳ hình thức bảo hiểm hay tái bảo hiểm có liên quan đến tổn thất hay thiệt hại (bao gồm bất kỳ các chi phí phát sinh nào) đối với nhiên liệu hạt nhân hoặc nhiên liệu phóng xạ hoặc chất thải hạt nhân hay chất thải phóng xạ khi đang vận chuyển hoặc lưu giữ dưới hình thức hàng hóa, không áp dụng cho trường hợp đang được xử lý hoặc đang lưu giữ tại lò phản ứng hạt nhân hoặc tại bất kỳ điểm đến cuối cùng nào khác có liên quan đến việc sản xuất, lưu kho hoặc giải quyết nhiên liệu hạt nhân hoặc chất thải hạt nhân.

LSW274 - 09/95

## SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE (LMA3100A)

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations' resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

## ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRỪNG PHẠT (LMA3100A)

Không có công ty (tái) bảo hiểm nào được coi là cung cấp bảo hiểm và không có công ty (tái) bảo hiểm nào chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khiếu nại nào hoặc cung cấp bất kỳ lợi ích nào dưới đây trong phạm vi việc cung cấp bảo hiểm đó, thanh toán cho yêu cầu bồi thường đó hoặc cung cấp lợi ích đó sẽ gây ra rủi ro cho công ty (tái) bảo hiểm đó đối với bất kỳ lệnh trừng phạt, lệnh cấm hoặc hạn chế nào theo các nghị quyết của Liên hợp quốc hoặc các lệnh trừng phạt, luật hoặc quy định về thương mại hoặc kinh tế của Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Hoa Kỳ.

## SEEPAGE AND POLLUTION EXCLUSION CLAUSE (AMENDED 1 JANUARY 1989) INCLUDING AVN. S.P.E.C. II (1988 AMENDMENT)

1. This Contract excludes claims in respect of liability incurred by any original assured for seepage, pollution or contamination

(a) on or over land or inland waters unless caused by a sudden event or insured on a sudden and accidental basis;

(b) caused by disposal or dumping of waste.

2. Nevertheless, claims in respect of the following shall not be excluded by this clause:

(a) control of well policies where such seepage, pollution or contamination follows a well out of control above the surface of the ground or waterbottom;

(b) liability

(1) under the Offshore Pollution Liability Agreement

(2) under the Outer Continental Shelf Lands Act,

Federal Water Quality Improvement Act,

Arctic Waters Pollution Protection Act

(3) for seepage, pollution or contamination from or caused by vessels, craft or their cargoes

(4) under aviation policies subject to clauses no less restrictive than AVN 46B;

(c) general average.

NOTWITHSTANDING (b) (4) above, this clause shall be subject to the following:-

Aviation Policies shall be subject to Clauses no less restrictive than Seepage and Pollution Exclusion Clause II (1988 Amendment).

For the purposes of this contract, Clause AVN 46B or its equivalent, is deemed to be incorporated in all Policies accepted by the REASSURED.

Nevertheless for the purposes of this contract it is agreed that in respect of Aviation Fuelling, Defuelling, Refuelling and Products Legal Liability Policies paragraph 1(b) of Clause AVN 46B or its equivalent is amended to read "Pollution and Contamination of any kind whatsoever other than Pollution and Contamination of a product or products sold or supplied".

## ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ RÒ RỈ VÀ Ô NHIỄM (SỬA ĐỔI 01/01/1989) BAO GỒM AVN.S.P.E.C.II (BẢN SỬA ĐỔI NĂM 1988)

1. Hợp đồng này loại trừ các khiếu nại liên quan tới trách nhiệm gây ra bởi bất kỳ ô nhiễm, nhiễm bẩn, rò rỉ:

(a) Trên hoặc ngoài vùng đất liền hoặc vùng nước nội địa trừ khi gây ra bởi một sự kiện bất ngờ và ngẫu nhiên;

(b) Gây ra bởi việc xử lý và chôn lấp chất thải.

2. Tuy nhiên, các khiếu nại liên quan tới các mục sau sẽ không bị loại trừ:

(a) việc kiểm soát giếng trong trường hợp việc rò rỉ, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn xuất phát từ giếng bị mất kiểm soát trên bề mặt đất hoặc đáy nước

(b) Trách nhiệm

(1) theo điều khoản trách nhiệm ô nhiễm ngoài khơi.

(2) theo Luật về đất thềm lục địa ngoài.

Luật liên bang về cải thiện chất lượng nước,

Luật Bắc cực về bảo vệ ô nhiễm nước.

(3) cho rò rỉ, ô nhiễm, nhiễm bẩn từ hoặc gât ra bởi các tàu, hoặc hàng hóa của họ.

(4) theo các chính sách hàng không được quy định theo điều khoản nào ít hạn chế hơn AVN 46B.

(c) Bình quân chung.

NGOẠI TRỪ khoản (b) (4) ở trên, điều khoản này được quy định như sau:

Các chính sách hàng không sẽ được quy định bởi các điều khoản nào ít hạn chế hơn Điều khoản loại trừ rò rỉ và ô nhiễm II (Bản sửa đổi năm 1988)

Vì mục đích của hợp đồng này, điều khoản AVN 46B hoặc các điều khoản tương đương với nó, được coi là được tích hợp trong tất cả các chính sách được chấp thuận bởi sự cam đoan.

Mặc dù vậy, đối với ngành hàng không Fuelling, Defuelling, Refuelling và chính sách trách nhiệm pháp lý về sản phẩm (đoạn 1b) của điều khoản AVNI 46B hoặc các điều khoản tương đương với nó được sửa đổi là "Ô nhiễm và nhiễm bẩn của bất kỳ hình thức nào khác việc ô nhiễm và nhiễm bẩn của một sản phẩm hoặc các sản phẩm được bán hoặc cung cấp ".

## CLAIMS CO-OPERATION CLAUSE

Notwithstanding anything contained in the reinsurance agreement and/or policy wording to the contrary, it is a condition precedent to liability under the policy that:

(a) the Assured shall, upon knowledge of any circumstances which may give rise to a claim against them, advise the Reinsurers immediately, and in any event not later than 7 days;

(b) the Assured shall cooperate with Reinsurers and/or their appointed representatives subscribing to this Policy in the investigation and assessment of any loss and/or circumstances giving rise to the loss;

(c) no settlements and/or compromise shall be made and liability admitted without the prior approval of Reinsurers.

## ĐIỀU KHOẢN PHỐI HỢP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Cho dù có bất cứ điều gì trong thoả thuận tái bảo hiểm và/hoặc Điều khoản chi tiết quy định ngược lại, điều kiện tiên quyết cho các trách nhiệm của đơn bảo hiểm này là như sau:

(a) Người được bảo hiểm sẽ, tuỳ theo hiểu biết về sự kiện có thể gây ra các khiếu nại chống lại mình, thông báo ngay cho những Người nhận tái bảo hiểm, trong mọi trường hợp không chậm hơn 7 ngày;

(b) Người được bảo hiểm sẽ phối hợp với những Người nhận tái bảo hiểm và/hoặc các đại diện của họ được nêu trong Đơn bảo hiểm này để thực hiện khảo sát và đánh giá bất kỳ tổn thất và/hoặc sự kiện có thể gây ra tổn thất;

(c) Sẽ không có thoả thuận và/hoặc thoả hiệp nào được tiến hành và tự nhận trách nhiệm mà không có sự phê chuẩn của những Người nhận tái bảo hiểm.

## INSTITUTE NOTICE OF CANCELLATION, AUTOMATIC TERMINATION OF COVER AND WAR AND NUCLEAR EXCLUSIONS CLAUSE - HULLS, ITC. 1/1/95 CL359 (AMENDED)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith

1. Cancellation

Cover hereunder in respect of the risks of war, etc. may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 7 days notice at any time plus 48 hours for communications (such cancellation becoming effective on the expiry of 7 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters plus 48 hours for communications). The Underwriters agree however to reinstate cover subject to agreement between the Underwriters and the Assured prior to the expiry of such notice of cancellation as to new rate of premium and/or conditions and/or warranties.

2. Automatic Termination of Cover

Whether or not such notice of cancellation has been given cover hereunder in respect of the risks of war, etc. shall TERMINATE AUTOMATICALLY

2.1 upon the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following:

United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China;

2.2 in respect of any vessel, in connection with which cover is granted hereunder, in the event of such vessel being requisitioned either for title or use.

3. Five Powers War and Nuclear Exclusions

This insurance excludes

3.1 loss damage liability or expense arising from

3.1.1 the outbreak of war (whether there be a declaration of war or not) between any of the following:

United Kingdom, United States of America, France, the Russian Federation, the People's Republic of China;

3.1.2 requisition either for title or use.

19/12/01

## ĐIỀU KHOẢN THÔNG BÁO HỦY BỎ, TỰ ĐỘNG CHẤM DỨT THỜI HẠN BẢO HIỂM VÀ ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ CHIẾN TRANH, HẠT NHÂN – THÂN TÀU ETC 1/1/95 CL 359 (SỬA ĐỔI)

Điều khoản này đặc biệt quan trọng và sẽ được áp dụng trên hết trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có chứa các nội dung không nhất quán với nhau.

1. Hủy đơn

Các rủi ro chiến tranh... có thể bị hủy bởi bộ phận khai thác hoặc công ty bảo hiểm bằng việc thông báo trước 7 ngày cộng thêm 48 giờ để liên lạc (việc hủy đơn sẽ có hiệu lực sau khi kết thúc 7 ngày kể từ nửa đêm ngày thông báo hủy bởi bên khai thác cộng thêm 48 giờ để liên lạc). Bên khai thác đồng ý khôi phục lại thời hạn bảo hiểm được quy định theo thỏa thuận giữa Bên khai thác và Công ty bảo hiểm trước ngày hết hạn thông báo hủy đơn với tỷ lệ phí và/ hoặc các điều kiện điều khoản và/ hoặc gia hạn mới.

2. Tự động chấm dứt thời hạn bảo hiểm

Các rủi ro chiến tranh sẽ tự động chấm dứt (dù có hay không thông báo hủy đơn) trong các trường hợp sau đây:

2.1 Khi xảy ra chiến tranh (dù có tuyên bố chiến tranh hay không) giữa các nước sau:

Anh, Mỹ, Pháp, Liên Bang Nga, Cộng hòa nhân dân Trung Quốc.

2.2 Tàu bị trưng dụng hoặc bị đem vào sử dụng.

3. Điều khoản loại trừ chiến tranh, hạt nhân

Đơn bảo hiểm này loại trừ

3.1 Thiệt hại về trách nhiệm và các chi phí phát sinh từ:

3.1.1 Khi xảy ra chiến tranh (dù có tuyên bố chiến tranh hay không) giữa các nước sau: Anh, Mỹ, Pháp, Liên bang Nga, Cộng hòa nhân dân Trung Quốc.

3.1.2 Tàu bị trưng dụng hoặc bị đem vào sử dụng.

19/12/01

## NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION AND LIMITED WRITEBACK

1.1 This Contract excludes Nuclear Energy Risks whether written directly or by way of reinsurance or via pools or associations. Under this Contract the term "Nuclear Energy Risks" means any first or third party insurance (other than workers' compensation or employers' liability) in respect of:

1.1.1 nuclear reactors and nuclear power stations or plant;
1.1.2 any other premises or facilities concerned with:
1.1.2.1 the production of nuclear energy, or
1.1.2.2 the production or storage or handling of nuclear fuels or nuclear waste;
14.1.3 any other premises or facilities eligible for insurance by any local nuclear pool or association but only to the extent of the requirements of the local pool or association;

1.1.4 nuclear or radioactive fuel, or nuclear or radioactive waste.
1.2 However, this exclusion shall not apply
1.2.1 to any insurance or reinsurance in respect of the construction, erection or installation of buildings, plant and other property (including contractor's plant and equipment used in connection therewith):
1.2.1.1 for the storage of nuclear fuel - prior to the commencement of storage;
1.2.1.2 as regards reactor installations - prior to the commencement of loading of nuclear fuel into the reactor, or prior to the initial criticality, depending on the commencement of the insurance or reinsurance of the relevant local nuclear pool or association;
1.2.2 to any machinery breakdown or other engineering insurance or reinsurance not within the scope of Clause 1.2.1, nor affording coverage in the high radioactivity zone;

1.2.3 to any insurance or reinsurance in respect of the hulls of ships, aircraft or other conveyances;
1.2.4 to any insurance or reinsurance in respect of loss of or damage to (including any expenses incurred therewith) nuclear or radioactive fuel or nuclear or radioactive waste while in transit or storage as cargo, other than while being processed or while in storage at the reactor installation or any other final destination concerned with production, storage or handling of nuclear fuel or nuclear waste.

1.2.5 Notwithstanding Clause 1.2.4, this Contract extends to cover nuclear fuels in transit when reinsured from Japanese insurance or reinsurance companies (including any subsequent protection of such risks) during the periods before shipment and at final destination until expiry of the original cargo policy, but limited to 60 days storage at the power station or reactor installation. The cover granted by this extension includes business reinsured from the Japanese market by companies owned or operating in Japan but excludes business originally insured in other markets and subsequently reinsured into the Japanese market.

1.2.6 It is further agreed that yellowcake $U_3O_8$ (triuranium octoxide) is not a nuclear fuel for the purposes of recovery under such contracts, but remains subject to the process exclusion while being converted. The terms of the original policies are understood to provide for expiry of cover when the goods are hung on storage rack for nuclear fuels, normally within 2 weeks of arrival at the power station or reactor installation but not exceeding 60 days.

## LOẠI TRỪ RỦI RO NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN VÀ MỘT SỐ NGOẠI LỆ

1.1 Hợp đồng này loại trừ Rủi ro Năng lượng Hạt nhân dù được bảo hiểm trực tiếp hay dưới hình thức tái bảo hiểm hoặc thông qua các nhóm hoặc hiệp hội. Theo Hợp đồng này, thuật ngữ "Rủi ro Năng lượng Hạt nhân" có nghĩa là bất kỳ bảo hiểm nào của bên thứ nhất hoặc bên thứ ba (ngoài khoản bồi thường cho người lao động hoặc trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao động) với:

1.1.1 lò phản ứng hạt nhân và nhà máy điện hạt nhân;

1.1.2 bất kỳ cơ sở hoặc cơ sở nào khác có liên quan đến:

1.1.2.1 sản xuất năng lượng hạt nhân, hoặc

1.1.2.2 sản xuất, lưu trữ hoặc xử lý nhiên liệu hạt nhân hoặc chất thải hạt nhân;

1.1.3 bất kỳ cơ sở hoặc cơ sở nào khác đủ điều kiện được bảo hiểm bởi bất kỳ nhóm hoặc hiệp hội hạt nhân địa phương nào nhưng chỉ trong phạm vi yêu cầu của nhóm hoặc hiệp hội địa phương;

1.1.4 nhiên liệu hạt nhân hoặc phóng xạ, hoặc chất thải hạt nhân hoặc phóng xạ.

1.2 Tuy nhiên, loại trừ này sẽ không áp dụng

1.2.1 đối với bất kỳ bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm nào đối với việc xây dựng, lắp đặt hoặc lắp đặt các tòa nhà, nhà máy và tài sản khác (bao gồm cả nhà máy và thiết bị của nhà thầu được sử dụng liên quan):

1.2.1.1 đối với việc lưu giữ nhiên liệu hạt nhân - trước khi bắt đầu lưu trữ;

1.2.1.2 liên quan đến việc lắp đặt lò phản ứng - trước khi bắt đầu nạp nhiên liệu hạt nhân vào lò phản ứng, hoặc trước mức tới hạn ban đầu, tùy thuộc vào việc bắt đầu bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm của tổ chức hoặc hiệp hội hạt nhân địa phương có liên quan;

1.2.2 cho bất kỳ hư hỏng máy móc hoặc bảo hiểm kỹ thuật hoặc tái bảo hiểm nào khác không nằm trong phạm vi của Điều 14.2.1, cũng như không cung cấp phạm vi bảo hiểm trong vùng có hoạt độ phóng xạ cao;

1.2.3 đối với bất kỳ bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm nào đối với thân tàu, máy bay hoặc các phương tiện vận tải khác;

1.2.4 đối với bất kỳ bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm nào đối với mất mát hoặc thiệt hại (bao gồm mọi chi phí phát sinh liên quan) nhiên liệu hạt nhân hoặc phóng xạ hoặc chất thải hạt nhân hoặc phóng xạ trong khi quá cảnh hoặc lưu giữ dưới dạng hàng hóa, trừ khi đang được xử lý hoặc lưu kho tại việc lắp đặt lò phản ứng hoặc bất kỳ mục đích cuối cùng nào khác liên quan đến sản xuất, lưu trữ hoặc xử lý nhiên liệu hạt nhân hoặc chất thải hạt nhân.

1.2.5 Bất chấp Điều khoản 1.2.4, Hợp đồng này mở rộng để bảo hiểm nhiên liệu hạt nhân đang vận chuyển khi được tái bảo hiểm từ các công ty bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm Nhật Bản (bao gồm mọi biện pháp bảo vệ tiếp theo đối với những rủi ro đó) trong khoảng thời gian trước khi vận chuyển và tại điểm đến cuối cùng cho đến khi hết hạn đơn bảo hiểm hàng hóa ban đầu, nhưng giới hạn trong 60 ngày lưu trữ tại nhà máy điện hoặc lắp đặt lò phản ứng. Bảo hiểm được cấp theo phần mở rộng này bao gồm hoạt động kinh doanh được tái bảo hiểm từ thị trường Nhật Bản bởi các công ty sở hữu hoặc hoạt động tại Nhật Bản nhưng không bao gồm hoạt động kinh doanh được bảo hiểm ban đầu ở các thị trường khác và sau đó được tái bảo hiểm vào thị trường Nhật Bản.

1.2.6 Yellowcake $U_3O_8$ (triuranium octoxide) được đồng ý không phải là nhiên liệu hạt nhân nhưng vẫn bị loại trừ trong quá trình chuyển đổi. Các điều khoản của đơn bảo hiểm ban đầu được hiểu là quy định thời hạn bảo hiểm hết hạn khi hàng hóa được treo trên giá lưu trữ nhiên liệu hạt nhân, thông thường trong vòng 2 tuần kể từ khi đến nhà máy điện hoặc lắp đặt lò phản ứng nhưng không quá 60 ngày.

## TERRORISM EXCLUSION AND LIMITED WRITEBACK

1.1 This Contract excludes any loss, damage, liability and expense arising from:

1.1.1 terrorism; or

1.1.2 steps taken to prevent, suppress, control or reduce the consequences of any actual, attempted, anticipated, threatened, suspected or perceived terrorism.

1.2 For the purpose of this clause, "terrorism" means any act(s) of any person(s) or organisation(s) involving:

1.2.1 the causing, occasioning or threatening of harm of whatever nature and by whatever means;

1.2.2 putting the public or any section of the public in fear;

in circumstances in which it is reasonable to conclude that the purpose(s) of the person(s) or organisation(s) concerned are wholly or partly of a political, religious, ideological or similar nature.

**If any reinsurer asserts that any loss, damage, liability or expense is not covered by reason of this clause it shall be for the reinsured to prove the contrary.**

1.3 Clause 1.1 shall not apply to the following:

1.3.1 any loss, damage, liability, or expense arising from the ownership, financing, management, operation or chartering of:

1.3.1.1vessels, craft, and units, whilst offshore, afloat, under construction or repair, in dock, or in store ashore;

1.3.1.2seawalls, wharves, piers, jetties, docks, berths, pontoons, and associated dockside equipment all whilst within the confines of the port, terminal, shipyard, harbour, or marina;

1.3.1.3platforms, facilities, and associated equipment, whilst offshore, or whilst in, on or under any navigable waters, including all related construction or repair operations;

1.3.1.4pipelines and cables whilst offshore, or whilst in, on or under any navigable waters, (other than whilst in tunnels) including all related construction or repair operations whilst offshore, or whilst in, on or under any navigable waters.

1.3.2 any loss, damage, liability or expense arising from the carriage, shipment or storage of:

1.3.2.1cargo or specie in the ordinary course of transit in accordance with the Joint Cargo Committee Termination of Transit Clause (Terrorism) JC2009/056;

1.3.2.2 cargo or specie where the proximate cause of loss is theft.

## LOẠI TRỪ KHỦNG BỐ VÀ MỘT SỐ NGOẠI LỆ

1.1 Hợp đồng này không bao gồm bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí phát sinh từ:

1.1.1 khủng bố; hoặc

1.1.2 các bước được thực hiện để ngăn chặn, trấn áp, kiểm soát hoặc giảm thiểu hậu quả của bất kỳ hành vi khủng bố thực tế, cố gắng, dự đoán, đe dọa, nghi ngờ hoặc nhận thức nào.

1.2 Vì mục đích của điều khoản này, "khủng bố" có nghĩa là bất kỳ hành động nào của (các) cá nhân hoặc (các) tổ chức bất kỳ liên quan đến:

1.2.1 việc gây ra hoặc đe dọa gây tổn hại dưới bất kỳ hình thức nào và bằng bất kỳ phương tiện nào;

1.2.2 khiến công chúng hoặc bất kỳ bộ phận công chúng nào lo sợ;

trong những trường hợp có thể kết luận hợp lý rằng (các) mục đích của (các) cá nhân hoặc (các) tổ chức liên quan là toàn bộ hoặc một phần có tính chất chính trị, tôn giáo, tư tưởng hoặc tương tự.

Nếu bất kỳ nhà tái bảo hiểm nào khẳng định rằng bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào không được bảo hiểm theo điều khoản này thì người được tái bảo hiểm phải chứng minh điều ngược lại.

1.3 Điều 1.1 sẽ không áp dụng cho những trường hợp sau:

1.3.1 bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ quyền sở hữu, tài chính, quản lý, vận hành hoặc thuê của:

1.3.1.1 tàu, thuyền và các đơn vị khi ở ngoài khơi, đang nổi, đang được xây dựng hoặc sửa chữa, trong bến tàu hoặc trong kho trên bờ;

1.3.1.2 tường chắn sóng, cầu cảng, cầu tàu, cầu cảng, bến tàu, cầu phao và các thiết bị liên quan bên bến tàu đều nằm trong phạm vi ranh giới của cảng, nhà ga, nhà máy đóng tàu, bến cảng hoặc bến du thuyền;

1.3.1.3 giàn khoan, cơ sở vật chất và thiết bị liên quan khi ở ngoài khơi hoặc trong, trên hoặc dưới bất kỳ vùng nước hàng hải nào, bao gồm tất cả các hoạt động xây dựng hoặc sửa chữa có liên quan;

1.3.1.4 đường ống và dây cáp khi ở ngoài khơi, hoặc khi ở trong, trên hoặc dưới bất kỳ vùng nước hàng hải nào, (trừ khi ở trong đường hầm) bao gồm tất cả các hoạt động xây dựng hoặc sửa chữa có liên quan khi ở ngoài khơi, hoặc khi ở trong, trên hoặc dưới bất kỳ vùng nước hàng hải nào.

1.3.2 bất kỳ mất mát, hư hỏng, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ việc vận chuyển, vận chuyển hoặc lưu kho:

1.3.2.1 hàng hóa hoặc hàng hóa đặc biệt trong quá trình quá cảnh thông thường phù hợp với Điều khoản chấm dứt quá cảnh (khủng bố) JC2009/056 của Joint Cargo Committee;

1.3.2.2 hàng hóa hoặc hàng hóa đặc biệt mà nguyên nhân gần nhất gây mất mát là trộm cắp.

## TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) JC2001/056 (AMENDED)

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. Notwithstanding any provision to the contrary contained in the contract of insurance or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as the contract of insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

any act of terrorism being an act of any person acting on behalf of, or in connection with, any organisation which carries out activities directed towards the overthrowing or influencing, by force or violence, of any government whether or not legally constituted or

any person acting from a political, ideological or religious motive,

such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, SHALL TERMINATE:

either

1.1 as per the transit clauses contained within the contract of insurance,

or

1.2 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at the final warehouse or place of storage delivery at the destination named in the contract of insurance.

1.3 on completion of unloading from the carrying vehicle or other conveyance in or at any other warehouse or place of storage, whether prior to or at destination named in the contract of insurance, which the Assured or their employees elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution, or

1.4 when the Assured or their employees elect to use any carrying vehicle or other conveyance or any container for storage other than in the ordinary course of transit.

or

1.5 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the subject-matter insured from the overseas vessel at the final port of discharge,

1.6 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

2. If the contract or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

## ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT QUÁ CẢNH (KHỦNG BỐ) JC2001/056 (ĐÃ SỬA ĐỔI)

Điều khoản này sẽ có giá trị tối cao và sẽ thay thế bất kỳ nội dung nào trong bảo hiểm này không phù hợp với nó.

1. Bất chấp mọi điều khoản trái ngược trong hợp đồng bảo hiểm hoặc các điều khoản được đề cập trong hợp đồng bảo hiểm, mọi người đều đồng ý rằng trong chừng mực hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm cho những tổn thất hoặc thiệt hại đối với đối tượng được bảo hiểm do nguyên nhân gây ra bởi

bất kỳ hành động khủng bố nào là hành động của bất kỳ người nào hành động thay mặt hoặc có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào thực hiện các hoạt động nhằm mục đích lật đổ hoặc gây ảnh hưởng, bằng vũ lực hoặc bạo lực, của bất kỳ chính phủ nào cho dù có được thành lập hoặc không hợp pháp hay không

bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị, tư tưởng hoặc tôn giáo,

bảo hiểm đó có điều kiện là đối tượng được bảo hiểm đang trong quá trình vận chuyển thông thường và, trong mọi trường hợp, SẼ KẾT THÚC:

hoặc

1.1 theo các điều khoản vận chuyển có trong hợp đồng bảo hiểm,

hoặc

1.2 khi hoàn thành việc dỡ hàng khỏi phương tiện chở hàng hoặc phương tiện vận chuyển khác trong hoặc tại kho cuối cùng hoặc địa điểm giao hàng lưu kho tại điểm đến có tên trong hợp đồng bảo hiểm.

1.3 khi hoàn tất việc dỡ hàng khỏi phương tiện chở hàng hoặc phương tiện vận chuyển khác trong hoặc tại bất kỳ nhà kho hay nơi chứa hàng nào khác trước hoặc tại nơi đến có tên trong hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của họ lựa chọn sử dụng làm nơi lưu kho không phải là địa điểm chứa hàng. trong quá trình vận chuyển thông thường hoặc để phân bổ hoặc phân phối, hoặc

1.4 khi Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của họ quyết định sử dụng bất kỳ phương tiện vận chuyển trên đất liền hoặc phương tiện vận chuyển trên biển nào khác hoặc bất kỳ công-te-nơ nào để lưu giữ ngoài quá trình vận chuyển thông thường.

hoặc

1.5 đối với quá cảnh đường biển, khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng được bảo hiểm khỏi tàu nước ngoài tại cảng dỡ hàng cuối cùng,

1.6 đối với quá cảnh đường hàng không, khi hết hạn 30 ngày sau khi dỡ hàng bảo hiểm khỏi máy bay tại địa điểm dỡ hàng cuối cùng,

bất cứ điều gì sẽ xảy ra đầu tiên.

2. Nếu hợp đồng hoặc các Điều khoản được đề cập trong đó quy định cụ thể bảo hiểm cho việc vận chuyển nội địa hoặc quá cảnh khác sau khi được lưu kho hoặc chấm dứt như quy định ở trên, bảo hiểm sẽ được gắn lại và tiếp tục trong quá trình vận chuyển thông thường đó và chấm dứt lại ở theo quy định tại khoản 1.

## TERMINATION OF TRANSIT CLAUSE (TERRORISM) 2009 – JC2009/056 - 1.1.2009

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1. Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, SHALL TERMINATE:

either

1.1 as per the transit clauses contained within the Policy,

or

1.2 on delivery to the Consignee's or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,

1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution,

or

1.4 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge,

1.5 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

2. If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

## ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT QUÁ CẢNH (KHỦNG BỐ) JC2009/056 – 1.1.2019

Điều khoản này sẽ có giá trị tối cao và sẽ thay thế bất kỳ nội dung nào trong bảo hiểm này không phù hợp với nó.

1. Bất chấp mọi điều khoản trái ngược trong Hợp đồng bảo hiểm này hoặc các Điều khoản được đề cập trong Hợp đồng bảo hiểm này, mọi người đều đồng ý rằng trong chừng mực Hợp đồng bảo hiểm này bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với đối tượng được bảo hiểm do bất kỳ kẻ khủng bố hoặc bất kỳ người nào hành động từ một bên nào đó gây ra. động cơ chính trị, việc bảo hiểm đó có điều kiện là đối tượng được bảo hiểm đang trong quá trình vận chuyển thông thường và, trong mọi trường hợp, SẼ KẾT THÚC:

hoặc

1.1 theo các điều khoản chuyển tiếp trong Chính sách,

hoặc

1.2 khi giao hàng đến kho hoặc nơi lưu kho cuối cùng của Người nhận hàng tại điểm đến có tên trong tài liệu này,

1.3 khi giao hàng đến bất kỳ kho hoặc nơi lưu giữ nào khác, trước hoặc tại nơi đến có tên trong hợp đồng bảo hiểm này, mà Người được bảo hiểm quyết định sử dụng để lưu kho ngoài quá trình vận chuyển thông thường hoặc để phân bổ hoặc phân phối,

hoặc

1.4 đối với quá cảnh đường biển, khi hết hạn 60 ngày sau khi hoàn thành việc dỡ hàng hóa được bảo hiểm khỏi tàu biển tại cảng dỡ hàng cuối cùng,

1.5 đối với quá cảnh đường hàng không, khi hết hạn 30 ngày sau khi dỡ hàng được bảo hiểm khỏi máy bay tại địa điểm dỡ hàng cuối cùng,

bất cứ điều gì sẽ xảy ra đầu tiên.

2. Nếu Đơn bảo hiểm này hoặc các Điều khoản được đề cập trong đó quy định cụ thể bảo hiểm cho việc vận chuyển nội địa hoặc quá cảnh khác sau khi được lưu kho hoặc chấm dứt như quy định ở trên, thì bảo hiểm sẽ được gắn lại và tiếp tục trong quá trình vận chuyển thông thường đó và chấm dứt lại ở theo quy định tại khoản 1.

## INSTITUTE RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIOCHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS EXCLUSION

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this Contract inconsistent therewith.

1.1 In no case shall this Contract cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:

1.1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel;

1.1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof;

1.1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and or fusion or other like reaction or radioactive force or matter;

1.1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes;

1.1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

1.2 While it is the intention of the parties to give maximum effect to 1.1 as permitted by law, in the event that any portion of Clause 1.1 may be found to be unenforceable in whole or in part under the law of any state, territory, district, commonwealth or possession of the U.S.A., or any province or territory of Canada, the remainder shall remain in full force and effect under the laws of that state, territory, district, commonwealth or possession, province or territory. Further, any such finding shall not alter the enforceability of Clause 1.1 under the laws of any other state, territory, district, commonwealth or possession of the U.S.A., or any province or territory of Canada, to the fullest extent permitted by applicable law.

1.3 Clause 1.1 above shall not apply to liabilities arising under:

1.3.1 The Federal Maritime Commission under Section 2 of US Public Law 89-777;

13.3.2 The International Conventions on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 or 1992;

1.3.3 The International Oil Compensation Fund 1992 in connection with the Small Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement (STOPIA), or the Tanker Oil Pollution Indemnification Agreement (TOPIA);

1.3.4 The International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;

1.3.5 The Athens Convention relating to Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 2002, and Guidelines for its implementation or Regulation (EC) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council which gives effect thereto;

1.3.6 The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks 2007;

1.3.7 United States of America Oil Pollution Act 1990;

1.3.8 Maritime Labour Convention 2006;

1.3.9 Any other Conventions and or Protocols subsequently promulgated by the International Maritime Organisation (IMO), and entering into force within the period of this contract of reinsurance, subject to reinsurer's prior agreement;

and any binding amendments agreed thereto.

## LOẠI TRỪ RỦI RO Ô NHIỄM PHÓNG XẠ, VŨ KHÍ HÓA HỌC, SINH HỌC, SINH HÓA VÀ ĐIỆN TỪ

Điều khoản này sẽ có giá trị tối cao và sẽ thay thế bất kỳ điều gì có trong Hợp đồng này không nhất quán với nó.

1.1 Trong mọi trường hợp, Hợp đồng này sẽ không bao gồm tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc góp phần vào hoặc phát sinh từ:

1.1.1 bức xạ ion hóa hoặc nhiễm phóng xạ từ bất kỳ nhiên liệu hạt nhân nào hoặc từ bất kỳ chất thải hạt nhân nào hoặc từ quá trình đốt cháy nhiên liệu hạt nhân;

1.1.2 các đặc tính phóng xạ, độc hại, dễ nổ hoặc nguy hiểm hoặc gây ô nhiễm khác của bất kỳ cơ sở hạt nhân, lò phản ứng hoặc tổ hợp hạt nhân nào khác hoặc thành phần hạt nhân của chúng;

1.1.3 bất kỳ vũ khí hoặc thiết bị nào sử dụng phản ứng phân hạch và/hoặc phản ứng tổng hợp nguyên tử hoặc hạt nhân hoặc phản ứng tương tự khác hoặc lực hoặc vật chất phóng xạ;

1.1.4 các đặc tính phóng xạ, độc hại, dễ nổ hoặc nguy hiểm hoặc gây ô nhiễm khác của bất kỳ chất phóng xạ nào. Việc loại trừ trong khoản này không mở rộng đến các đồng vị phóng xạ, không phải nhiên liệu hạt nhân, khi các đồng vị đó đang được điều chế, vận chuyển, lưu trữ hoặc sử dụng cho mục đích thương mại, nông nghiệp, y tế, khoa học hoặc các mục đích hòa bình tương tự khác;

1.1.5 bất kỳ vũ khí hóa học, sinh học, hóa sinh hoặc điện từ nào.

1.2 Mặc dù mục đích của các bên là mang lại hiệu lực tối đa cho điều 1.1 theo sự cho phép của pháp luật, trong trường hợp bất kỳ phần nào của Điều khoản 1.1 có thể được coi là không thể thi hành toàn bộ hoặc một phần theo luật của bất kỳ tiểu bang, lãnh thổ, quận nào , thịnh vượng chung hoặc thuộc sở hữu của Hoa Kỳ, hoặc bất kỳ tỉnh hoặc lãnh thổ nào của Canada, phần còn lại sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực theo luật pháp của tiểu bang, lãnh thổ, quận, thịnh vượng chung hoặc thuộc địa, tỉnh hoặc lãnh thổ đó. Hơn nữa, bất kỳ phát hiện nào như vậy sẽ không làm thay đổi khả năng thực thi Điều khoản 1.1 theo luật của bất kỳ tiểu bang, lãnh thổ, quận, khối thịnh vượng chung hoặc thuộc sở hữu nào khác của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tỉnh hoặc lãnh thổ nào của Canada, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép.

1.3 Khoản 1.1 nêu trên không áp dụng đối với các trách nhiệm phát sinh theo:

1.3.1 Ủy ban Hàng hải Liên bang theo Mục 2 của Luật Công Hoa Kỳ 89-777;

1.3.2 Các Công ước Quốc tế về Trách nhiệm Dân sự đối với Thiệt hại do Ô nhiễm Dầu 1969 hoặc 1992;

13.3.3 Quỹ bồi thường dầu quốc tế 1992 liên quan đến Thỏa thuận bồi thường ô nhiễm dầu cho tàu chở dầu nhỏ (STOPIA), hoặc Thỏa thuận bồi thường ô nhiễm dầu cho tàu chở dầu (TOPIA);

1.3.4 Công ước Quốc tế về Trách nhiệm Dân sự đối với Thiệt hại do Ô nhiễm Dầu Bunker 2001;

1.3.5 Công ước Athens liên quan đến vận chuyển hành khách và hành lý của họ bằng đường biển, 2002 và Hướng dẫn thực hiện hoặc Quy định (EC) số 392/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu có hiệu lực thi hành;

1.3.6 Công ước Quốc tế Nairobi về Di dời Xác tàu 2007;

1.3.7 Đạo luật Ô nhiễm Dầu mỏ của Hoa Kỳ năm 1990;

1.3.8 Công ước Lao động Hàng hải 2006;

1.3.9 Bất kỳ Công ước và/hoặc Nghị định thư nào khác được Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ban hành sau đó và có hiệu lực trong thời hạn của hợp đồng tái bảo hiểm này, tùy thuộc vào thỏa thuận trước của công ty tái bảo hiểm;

và bất kỳ sửa đổi ràng buộc nào đã được thống nhất theo đó.

## SEEPAGE AND POLLUTION EXCLUSION AND LIMITED WRITEBACK

1.1 This Contract excludes claims in respect of loss, damage, liability or expense incurred by any direct insured arising from seepage, pollution or contamination:

1.1.1 on, over or under land or inland waters unless caused by a sudden event or insured on a sudden and accidental basis; or

1.1.2 caused by intentional or deliberate disposal or dumping of waste.

8.2 Nevertheless, claims in respect of the following shall not be excluded by this clause:

1.2.1 control of well policies where such seepage, pollution or contamination follows a well out of control above the surface of the ground or water bottom;

1.2.2 liability imposed on the direct insurer by any statute designed to protect the marine environment provided the direct insured was obliged by statute or statutory instrument or equivalent to have such insurance;

1.2.3 liability accepted by the direct insured under the terms of the Offshore Pollution Liability Agreement (OPOL) or equivalent;

1.2.4 for seepage, pollution or contamination from or caused by vessels, craft or their cargoes;

1.2.5 general average;

1.2.6 under aviation policies subject to clauses no less restrictive than AVN46B. For the purposes of this contract, clause AVN46B or its equivalent, is deemed to be incorporated in all policies accepted by the reinsured.

1.2.7 It is further agreed that in respect of aviation fuelling, defueling, refuelling and products legal liability policies, paragraph 1(b) of clause AVN46B or its equivalent is amended to read "pollution and contamination of a product or products sold or supplied".

## LOẠI TRỪ RÒ RỈ VÀ Ô NHIỄM VÀ MỘT SỐ NGOẠI LỆ

1.1 Hợp đồng này loại trừ các yêu cầu bồi thường về mất mát, hư hỏng, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí mà bất kỳ người được bảo hiểm trực tiếp nào phát sinh từ rò rỉ, ô nhiễm hoặc ô nhiễm:

1.1.1 trên, trên hoặc dưới đất liền hoặc vùng nước nội địa trừ khi do sự kiện bất ngờ gây ra hoặc được bảo hiểm trên cơ sở bất ngờ và ngẫu nhiên; hoặc

1.1.2 do cố ý hoặc cố ý thải bỏ hoặc đổ chất thải.

1.2 Tuy nhiên, điều khoản này không loại trừ các khiếu nại liên quan đến những điều sau đây:

1.2.1 các chính sách kiểm soát giếng trong trường hợp rò rỉ, ô nhiễm hoặc ô nhiễm xảy ra sau một giếng nằm ngoài tầm kiểm soát trên bề mặt đất hoặc đáy nước;

1.2.2 trách nhiệm pháp lý áp đặt lên người bảo hiểm trực tiếp theo bất kỳ đạo luật nào được thiết kế để bảo vệ môi trường biển với điều kiện người được bảo hiểm trực tiếp bị bắt buộc phải có bảo hiểm đó theo luật định hoặc văn bản luật định hoặc tương đương;

1.2.3 trách nhiệm pháp lý được người được bảo hiểm trực tiếp chấp nhận theo các điều khoản của Thỏa thuận trách nhiệm về ô nhiễm ngoài khơi (OPOL) hoặc tương đương;

1.2.4 về rò rỉ, ô nhiễm hoặc ô nhiễm từ hoặc do tàu thuyền hoặc hàng hóa của chúng gây ra;

1.2.5 trung bình chung;

1.2.6 theo chính sách hàng không có điều khoản hạn chế không kém AVN46B. Vì mục đích của hợp đồng này, điều khoản AVN46B hoặc điều khoản tương đương được coi là được đưa vào tất cả các hợp đồng bảo hiểm được người được tái bảo hiểm chấp nhận.

1.2.7 Ngoài ra còn có thỏa thuận rằng đối với các chính sách trách nhiệm pháp lý về nhiên liệu, xả nhiên liệu, tiếp nhiên liệu và sản phẩm hàng không, đoạn 1(b) của điều khoản AVN46B hoặc tương đương được sửa đổi thành "ô nhiễm và nhiễm bẩn của một hoặc nhiều sản phẩm được bán hoặc cung cấp".

## DOWNSTREAM EXCLUSION AND LIMITED WRITEBACK

1.1 Unless otherwise agreed, this Contract excludes any loss, damage, liability or expense arising from the ownership, financing, management, operation, construction or use of:

1.1.1 oil refineries, oil sands operations or production upgraders;

1.1.2 onshore non-captive power generation plants, onshore windfarms or associated onshore transmission or distribution;

1.1.3 chemical, petrochemical or fertiliser manufacturing facilities.

This exclusion does not extend to well control of steam assisted gravity drainage wells as part of an oil sands operation, cargo in storage within the refinery boundaries, nor to jetties, wharves, berths, piers or docks.

## LOẠI TRỪ RỦI RO DOWNSTREAM VÀ MỘT SỐ NGOẠI LỆ

1.1 Trừ khi có thỏa thuận khác, Hợp đồng này không bao gồm mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ quyền sở hữu, tài chính, quản lý, vận hành, xây dựng hoặc sử dụng:

1.1.1 nhà máy lọc dầu, hoạt động khai thác cát dầu hoặc nâng cấp sản xuất;

1.1.2 các nhà máy phát điện không cố định trên bờ, trang trại gió trên bờ hoặc truyền tải hoặc phân phối liên quan trên bờ;

1.1.3 cơ sở sản xuất hóa chất, hóa dầu hoặc phân bón.

Loại trừ này không mở rộng đến việc kiểm soát tốt các giếng thoát nước trọng lực được hỗ trợ bằng hơi nước như một phần của hoạt động khai thác cát dầu, hàng hóa được lưu giữ trong phạm vi ranh giới nhà máy lọc dầu, cũng như đối với các cầu cảng, cầu cảng, bến cảng, cầu tàu hoặc ụ tàu.

## LIALIBILITY EXCLUSION AND LIMITED WRITEBACK

1.1 Unless otherwise agreed, this Contract excludes claims in respect of sums which any direct insured becomes liable to pay to any other party, unless arising from those policies underwritten by the direct insurer on a "claims made", "occurrences reported" or "losses discovered" basis, and then only where the claim, or notification of the event giving rise to the claim, is first "made", "reported" or "discovered" during the period of this Contract.

1.2 Notwithstanding the foregoing this Contract shall not exclude claims arising from:

1.2.1 the ownership, financing, management, operation, chartering, construction, conversion, repair, refitting or demolition of marine or inland waterway vessels, craft or units and all integral components;

1.2.2 operations in respect of seawalls, marine and cargo terminals, ports, harbours, wharves, piers, jetties, docks, berths, pontoons, marinas, fish farms, stevedores, divers, cables, marine fuelling, bunkering, marine agents, marine contractors or boat dealers;

1.2.3 onshore construction relating to operations identified in Clause 1.2.2 and any completed operations cover afforded therein provided such policies contain a discovery or cut-off clause terminating no more than 36 months after expiry of the policy;

1.2.4 hydrocarbon exploration, drilling, production and activities directly related thereto including construction, conversion, repair, refitting, decommissioning or demolition required for such operations;

1.2.5 offshore wind farms, offshore wave energy facilities, and activities directly related thereto including construction, conversion, repair, refitting, decommissioning or demolition required for such operations;

1.2.6 cargo or specie transit and storage in the ordinary course of transit, by water or air or land conveyance or pipeline;

1.2.7 liability for professional indemnity and or errors and omissions but only when directly arising out of the operations identified in Clause 1.2.1, 1.2.2 and 1.2.6 or from the activities of classification societies or upstream energy surveyors or marine surveyors; or

1.2.8 physical loss, damage, or consequential loss contingent thereon effected by a direct insured on behalf of another party when arising out of the operations identified in Clause 1.2.1 to 1.2.7.

1.3 Notwithstanding anything contained herein to the contrary, this Contract excludes:

1.3.1 liability for any manufactured, refined, fabricated or distributed products;

1.3.2 liabilities arising from the ownership, financing, management, operation, construction or use of:

1.3.2.1 aircraft, drones, landing strips, aircraft hangars or airports;

1.3.2.2 bridges or tunnels;

1.3.2.3 onshore pipelines or power transmission or distribution operations;

1.3.2.4 oil refineries, oil sands operations (other than well control of steam assisted gravity drainage wells as part of such operations), production upgraders, onshore non-captive power generation plants, onshore windfarms, chemical facilities, petrochemical facilities or fertiliser manufacturing facilities;

unless arising directly out of the operations in Clause 1.2.

1.3.3 Directors' and officers' liability;

1.3.4 liability under the Securities Exchange Act;

1.3.5 professional indemnity and errors and omissions save as covered under Clause 1.2.7.

## LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ MỘT SỐ NGOẠI LỆ

1.1 Trừ khi có thỏa thuận khác, Hợp đồng này loại trừ các khiếu nại liên quan đến số tiền mà bất kỳ người được bảo hiểm trực tiếp nào có trách nhiệm phải trả cho bất kỳ bên nào khác, trừ khi phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm do công ty bảo hiểm trực tiếp bảo lãnh về "các khiếu nại được đưa ra", "các sự kiện được báo cáo" hoặc "các tổn thất được phát hiện", và chỉ khi khiếu nại hoặc thông báo về sự kiện dẫn đến khiếu nại lần đầu tiên được "thực hiện", "báo cáo" hoặc "phát hiện" trong thời hạn của Hợp đồng này.

1.2 Bất kể những điều đã nói ở trên, Hợp đồng này sẽ không loại trừ các khiếu nại phát sinh từ:

1.2.1 quyền sở hữu, cấp vốn, quản lý, vận hành, cho thuê, xây dựng, chuyển đổi, sửa chữa, trang bị lại hoặc phá dỡ các tàu, phương tiện hoặc bộ phận hàng hải hoặc đường thủy nội địa và tất cả các bộ phận không thể thiếu;

1.2.2 các hoạt động liên quan đến đê biển, bến hàng hải và hàng hóa, cảng, bến cảng, cầu cảng, cầu tàu, cầu cảng, ụ tàu, bến, cầu phao, bến du thuyền, trang trại nuôi cá, công nhân bốc vác, thợ lặn, dây cáp, tiếp nhiên liệu hàng hải, nhận nhiên liệu, đại lý hàng hải, hàng hải nhà thầu hoặc đại lý thuyền;

1.2.3 xây dựng trên bờ liên quan đến các hoạt động được xác định trong Điều 1.2.2 và mọi hoạt động đã hoàn thành được quy định trong đó với điều kiện các hợp đồng đó có điều khoản phát hiện hoặc chấm dứt hợp đồng không quá 36 tháng sau khi hết hạn hợp đồng;

1.2.4 thăm dò, khoan, sản xuất hydrocarbon và các hoạt động liên quan trực tiếp đến chúng bao gồm xây dựng, chuyển đổi, sửa chữa, trang bị lại, ngừng hoạt động hoặc phá dỡ cần thiết cho các hoạt động đó;

1.2.5 trang trại gió ngoài khơi, cơ sở năng lượng sóng ngoài khơi và các hoạt động liên quan trực tiếp đến chúng bao gồm xây dựng, chuyển đổi, sửa chữa, trang bị lại, ngừng hoạt động hoặc phá hủy cần thiết cho các hoạt động đó;

1.2.6 quá cảnh và lưu giữ hàng hóa hoặc hiện vật trong quá trình vận chuyển thông thường bằng đường thủy, đường hàng không hoặc đường bộ hoặc đường ống;

1.2.7 trách nhiệm pháp lý đối với bồi thường nghề nghiệp và/hoặc các sai sót và thiếu sót nhưng chỉ khi phát sinh trực tiếp từ các hoạt động được xác định tại Điều 1.2.1, 1.2.2 và 1.2.6 hoặc từ hoạt động của các tổ chức đăng kiểm hoặc các nhà kiểm tra năng lượng thượng nguồn hoặc các nhà kiểm tra hàng hải; hoặc

1.2.8 tổn thất vật chất, thiệt hại hoặc tổn thất do hậu quả do người được bảo hiểm trực tiếp thực hiện thay mặt cho một bên khác khi phát sinh từ các hoạt động được xác định tại Điều 1.2.1 đến 1.2.7.

1.3 Bất chấp những điều khoản trái ngược ở đây, Hợp đồng này không bao gồm:

1.3.1 trách nhiệm pháp lý đối với mọi sản phẩm được sản xuất, tinh chế, chế tạo hoặc phân phối;

1.3.2 trách nhiệm pháp lý phát sinh từ quyền sở hữu, tài chính, quản lý, vận hành, xây dựng hoặc sử dụng:

1.3.2.1 máy bay, máy bay không người lái, đường băng, nhà chứa máy bay hoặc sân bay;

1.3.2.2 cầu hoặc đường hầm;

1.3.2.3 đường ống trên bờ hoặc hoạt động truyền tải hoặc phân phối điện;

1.3.2.4 nhà máy lọc dầu, hoạt động khai thác cát dầu (ngoài việc kiểm soát giếng giếng thoát nước trọng lực được hỗ trợ bằng hơi nước như một phần của các hoạt động đó), cơ sở nâng cấp sản xuất, nhà máy phát điện không cố định trên bờ, trang trại gió trên bờ, cơ sở hóa chất, cơ sở hóa dầu hoặc cơ sở sản xuất phân bón ;

trừ khi phát sinh trực tiếp từ các hoạt động tại khoản 1.2.

1.3.3 Trách nhiệm của giám đốc và cán bộ;

1.3.4 trách nhiệm pháp lý theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán;

1.3.5 bồi thường chuyên môn cũng như các lỗi và thiếu sót được đề cập trong Điều 1.2.7.

## EXTRA-CONTRACTUAL OBLIGATIONS EXCLUSION

1.1 This Contract excludes all cover in respect of Extra-Contractual Obligations. The term "Extra-Contractual Obligations" under this Contract means any award made by a court of competent jurisdiction against an insurer or reinsurer, where that award is not within the cover granted by any insurance or reinsurance contract made between the parties in dispute.

1.2 Notwithstanding the above, this Contract shall not exclude any part of a claims related extra-contractual obligation loss incurred under the terms of proportional or non-proportional reinsurance unless such reinsurance is effected solely to cover Extra-Contractual Obligations. A "claims related Extra-Contractual Obligation" under this Contract means the amount awarded against an insurer or reinsurer found liable by a court of competent jurisdiction to pay damages to an insured or reinsured in respect of the insurer's or reinsurer's conduct of a claim made against it under any policy or contract where such liability has arisen because of:

1.2.1 the failure of the insurer or reinsurer to agree or pay a claim within the policy limits or to provide a defence against such claims as required by law, or

1.2.2 bad faith or negligence in rejecting an offer of settlement, or

1.2.3 negligence or breach of duty in the preparation of the defence or the conduct of a trial or the preparation or prosecution of any appeal or subrogation or any subsequent action arising therefrom.

1.3 Any additional cover against Extra-Contractual Obligations shall only be under the terms of Clause A in the Annex of Additional Clauses issued herewith and must be specified in the Risk Details.

## LOẠI TRỪ NGHĨA VỤ NGOÀI HỢP ĐỒNG

1.1 Hợp đồng này loại trừ mọi bảo hiểm liên quan đến các Nghĩa vụ ngoài hợp đồng. Thuật ngữ "Nghĩa vụ ngoài hợp đồng" theo Hợp đồng này có nghĩa là bất kỳ phán quyết nào được đưa ra bởi tòa án có thẩm quyền đối với công ty bảo hiểm hoặc công ty tái bảo hiểm, trong đó phán quyết đó không nằm trong phạm vi bảo hiểm được cấp bởi bất kỳ hợp đồng bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm nào được thực hiện giữa các bên tranh chấp.

1.2 Bất kể những điều trên, Hợp đồng này sẽ không loại trừ bất kỳ phần nào của tổn thất nghĩa vụ ngoài hợp đồng liên quan đến yêu cầu bồi thường phát sinh theo các điều khoản tái bảo hiểm theo tỷ lệ hoặc không theo tỷ lệ trừ khi việc tái bảo hiểm đó chỉ được thực hiện để chi trả cho các Nghĩa vụ ngoài hợp đồng. "Nghĩa vụ ngoài hợp đồng liên quan đến khiếu nại" theo Hợp đồng này có nghĩa là số tiền được trao cho công ty bảo hiểm hoặc công ty tái bảo hiểm mà tòa án có thẩm quyền xét xử phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người được bảo hiểm hoặc được tái bảo hiểm đối với hành vi của công ty bảo hiểm hoặc công ty tái bảo hiểm đối với khiếu nại được đưa ra đối với nó theo bất kỳ chính sách hoặc hợp đồng nào mà trách nhiệm pháp lý đó phát sinh do:

1.2.1 việc công ty bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm không đồng ý hoặc thanh toán yêu cầu bồi thường trong giới hạn hợp đồng hoặc đưa ra biện pháp bảo vệ trước các yêu cầu bồi thường đó theo yêu cầu của pháp luật, hoặc

1.2.2 thiếu trung thực hoặc sơ suất trong việc từ chối đề nghị giải quyết, hoặc

1.2.3 sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ trong việc chuẩn bị bào chữa hoặc tiến hành xét xử hoặc chuẩn bị hoặc truy tố bất kỳ kháng cáo hoặc thế quyền nào hoặc bất kỳ hành động tiếp theo nào phát sinh từ đó.

1.3 Bất kỳ bảo hiểm bổ sung nào đối với các Nghĩa vụ ngoài hợp đồng sẽ chỉ tuân theo các điều khoản của Điều A trong Phụ lục của các Điều khoản bổ sung ban hành kèm theo đây và phải được nêu rõ trong Chi tiết Rủi ro.

## POLITICAL RISK, FINANCIAL GUARANTEE, CREDIT RISK AND NON MARINE RISKS EXCLUSION

1.1 Unless otherwise agreed, this Contract excludes any loss, damage, liability and expense arising from Political Risks, Financial Guarantees and Credit Risks as follows:

1.1.1 any form of Contract Frustration business including non-payment or non-performance under any contractual agreement or financing instrument;

1.1.2 any form of Credit business, including non-payment or non-performance under any contractual agreement or financing instrument;

1.1.3 any form of Financial Guarantee other than those issued to prevent arrest or secure release of the vessel or those issued to or on behalf of a direct insured as required by law to permit the vessel to trade or operate in any given area;

1.1.4 Surety other than Salvage Guarantees, General Average Guarantees or Collision Guarantees;

1.1.5 any form of Confiscation, Nationalisation, Expropriation, Deprivation unless written as part of a hull or cargo or specie war risk and then only to the extent that it would be recoverable under the relevant Institute War and Strikes clauses or their equivalent or as agreed by reinsurers at the inception of this Contract;

1.1.6 Forced Abandonment where personnel have been advised by a government or their management to evacuate from the country or region.

## LOẠI TRỪ RỦI RO CHÍNH TRỊ, BẢO LÃNH TÀI CHÍNH, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO PHI HÀNG HẢI

1.1 Trừ khi có thỏa thuận khác, Hợp đồng này không bao gồm mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý và chi phí phát sinh từ Rủi ro Chính trị, Bảo đảm Tài chính và Rủi ro Tín dụng như sau:

1.1.1 bất kỳ hình thức kinh doanh nào mà Hợp đồng bị vi phạm bao gồm cả việc không thanh toán hoặc không thực hiện theo bất kỳ thỏa thuận hợp đồng hoặc công cụ tài chính nào;

1.1.2 bất kỳ hình thức kinh doanh Tín dụng nào, bao gồm cả việc không thanh toán hoặc không thực hiện theo bất kỳ thỏa thuận hợp đồng hoặc công cụ tài chính nào;

1.1.3 bất kỳ hình thức Bảo lãnh Tài chính nào khác ngoài những hình thức Bảo đảm Tài chính được cấp để ngăn chặn việc bắt giữ hoặc bảo đảm thả tàu hoặc những hình thức được cấp cho hoặc thay mặt cho Người được bảo hiểm trực tiếp theo yêu cầu của pháp luật để cho phép tàu buôn bán hoặc hoạt động ở bất kỳ khu vực nhất định nào;

1.1.4 Bảo đảm không phải là Bảo đảm cứu hộ, Bảo đảm tổn thất chung hoặc Bảo đảm va chạm;

1.1.5 bất kỳ hình thức tịch thu, quốc hữu hóa, sung công, tước đoạt nào trừ khi được ghi là một phần của thân tàu hoặc hàng hóa hoặc rủi ro chiến tranh cụ thể và sau đó chỉ trong phạm vi có thể thu hồi được theo các điều khoản Viện chiến tranh và đình công có liên quan hoặc tương đương hoặc như được các nhà tái bảo hiểm đồng ý khi bắt đầu Hợp đồng này;

1.1.6 Buộc phải rời bỏ khi nhân viên được chính phủ hoặc ban quản lý của họ khuyên nên sơ tán khỏi quốc gia hoặc khu vực.

## INFORMATION TECHNOLOGY HAZARDS CLAUSE

1.1 Loss, damage, liability or expense otherwise recoverable hereunder arising from loss of or damage to or a reduction or alteration in the functionality or operation of an Information Technology Device (hereafter an "IT Hazard") shall not be aggregated by reference to the IT Hazard or to any event directly or indirectly occasioning the IT Hazard.

1.2 The parties nevertheless agree that loss, damage, liability or expense otherwise recoverable hereunder arising from a single occurrence of any of the physical perils stated in 17.3, acting alone or in conjunction with another, shall be aggregated notwithstanding an IT Hazard was also a significant cause of the loss.

1.3 The physical perils referred to in 17.2 are: theft of equipment, collision, sinking, grounding or stranding of carrying vessel, overturning or derailment of land conveyance, jettison or washing overboard, fire, lightning, explosion, aircraft or vehicle impact, falling objects, windstorm, hail, tornado, cyclone, hurricane, earthquake, volcano, tsunami, flood, freeze and weight of snow.

1.4 For the purposes of this clause, an Information Technology Device shall mean any computer system, hardware, software, programme, code, data, process, virus, information repository, microchip, integrated circuit or similar device in or connected with computer equipment or non-computer equipment, whether the property of a direct insured or not.

## ĐIỀU KHOẢN VỀ HIỂM HỌA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1.1 Mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí có thể được bồi thường theo cách khác theo đây phát sinh từ mất mát hoặc hư hỏng hoặc giảm bớt hoặc thay đổi chức năng hoặc hoạt động của Thiết bị Công nghệ Thông tin (sau đây gọi là "Mối nguy hiểm CNTT") sẽ không được tổng hợp bằng cách tham chiếu đến CNTT Nguy hiểm hoặc bất kỳ sự kiện nào trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra Nguy hiểm CNTT.

1.2 Tuy nhiên, các bên đồng ý rằng tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí có thể được bồi thường theo cách khác phát sinh từ một lần xảy ra bất kỳ rủi ro vật chất nào được nêu ở 17.3, xảy ra riêng lẻ hoặc kết hợp với một rủi ro khác, sẽ được tổng hợp bất kể Rủi ro CNTT cũng là một rủi ro đáng kể. nguyên nhân của sự mất mát.

1.3 Các rủi ro vật chất nêu ở khoản 17.2 là: trộm cắp thiết bị, va chạm, chìm, mắc cạn hoặc mắc cạn tàu chở, lật hoặc trật bánh phương tiện vận chuyển trên đất liền, vứt bỏ hoặc trôi xuống tàu, cháy, sét, nổ, va chạm với máy bay hoặc phương tiện, vật rơi , gió bão, mưa đá, lốc xoáy, lốc xoáy, cuồng phong, động đất, núi lửa, sóng thần, lũ lụt, đóng băng và sức nặng của tuyết.

1.4 Với mục đích của điều khoản này, Thiết bị Công nghệ Thông tin có nghĩa là bất kỳ hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm, chương trình, mã, dữ liệu, quy trình, vi-rút, kho lưu trữ thông tin, vi mạch, mạch tích hợp hoặc thiết bị tương tự trong hoặc được kết nối với thiết bị máy tính hoặc thiết bị không phải -thiết bị máy tính, dù là tài sản của người được bảo hiểm trực tiếp hay không.

## MARINE CYBER CLAUSE JX2020-007

1. Notwithstanding any other term of this Contract save for Clause 2 below, in no case shall this Contract cover loss, damage, liability, or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation of an Information Technology Device as a means for inflicting harm.

2. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, Clause 1 shall not exclude losses which would otherwise be covered arising from the use of any Information Technology Device in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

3. Where the use or operation of an Information Technology Device was not used as a means of inflicting harm, any ensuing loss, damage, liability or expense shall be excluded unless a physical peril named in the Information Technology Hazards Clause within JELC CL432 (16/10/2017) was also a significant cause of a loss. In such case this Contract shall cover the loss, damage, liability or expense in accordance with but only to the extent provided for in that Clause, whether that Clause forms part of this Contract or not.

4. For the purposes of this clause, an Information Technology Device shall mean any computer system, hardware, software, programme, code, data, process, virus, information repository, microchip, integrated circuit or similar device in or connected with computer equipment or non-computer equipment, whether the property of a direct insured or not.

## ĐIỀU KHOẢN MẠNG HÀNG HẢI JX2020-007

1. Bất kể bất kỳ điều khoản nào khác của Hợp đồng này ngoại trừ Điều 2 bên dưới, trong mọi trường hợp, Hợp đồng này sẽ không bao gồm tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi hoặc góp phần hoặc phát sinh từ việc sử dụng hoặc vận hành Công nghệ thông tin Thiết bị như một phương tiện để gây hại.

2. Khi điều khoản này được thông qua về các chính sách bao gồm rủi ro chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ đó hoặc bất kỳ hành động thù địch nào bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến, hoặc khủng bố hoặc bất kỳ người nào hành động vì động cơ chính trị , Khoản 1 sẽ không loại trừ những tổn thất lẽ ra sẽ được bảo hiểm phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ Thiết bị Công nghệ Thông tin nào trong hệ thống phóng và/hoặc hệ thống dẫn đường và/hoặc cơ chế bắn của bất kỳ vũ khí hoặc tên lửa nào.

3. Trong trường hợp việc sử dụng hoặc vận hành Thiết bị Công nghệ Thông tin không được sử dụng như một phương tiện gây tổn hại thì mọi mất mát, hư hỏng, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí sau đó sẽ được loại trừ trừ khi mối nguy hiểm vật chất có tên trong Điều khoản về Nguy hiểm Công nghệ Thông tin trong JELC CL432 (16 /10/2017) cũng là nguyên nhân dẫn đến thua lỗ đáng kể. Trong trường hợp đó, Hợp đồng này sẽ bảo hiểm các tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí theo nhưng chỉ trong phạm vi được quy định tại Điều khoản đó, cho dù Điều khoản đó có phải là một phần của Hợp đồng này hay không.

4. Vì mục đích của điều khoản này, Thiết bị Công nghệ Thông tin có nghĩa là bất kỳ hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm, chương trình, mã, dữ liệu, quy trình, vi-rút, kho lưu trữ thông tin, vi mạch, mạch tích hợp hoặc thiết bị tương tự trong hoặc được kết nối với thiết bị máy tính hoặc thiết bị không phải máy tính, dù là tài sản của người được bảo hiểm trực tiếp hay không.

## COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION LMA5394

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this reinsurance agreement, this reinsurance agreement excludes any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature, directly or indirectly caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.

2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:

   2.1 the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and

   2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or
   object, solid, liquid or gas or between organisms, and

2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human health or human welfare or can cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, marketability of or loss of use of property.

## LOẠI TRỪ BỆNH TRUYỀN NHIỄM LMA5394

1. Bất chấp mọi điều khoản trái ngược trong hợp đồng tái bảo hiểm này, hợp đồng tái bảo hiểm này loại trừ mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, chi phí hoặc phí tổn dưới bất kỳ hình thức nào, trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi, đóng góp bởi, xuất phát từ, phát sinh từ, hoặc liên quan đến Bệnh Truyền nhiễm hoặc nỗi sợ hãi hoặc mối đe dọa (dù là thực tế hay nhận thức) về Bệnh Truyền nhiễm bất kể nguyên nhân hoặc sự kiện nào khác góp phần đồng thời hoặc theo bất kỳ trình tự nào khác sau đó.

2. Như được sử dụng ở đây, Bệnh Truyền nhiễm có nghĩa là bất kỳ bệnh nào có thể lây truyền bằng bất kỳ chất hoặc tác nhân nào từ sinh vật này sang sinh vật khác trong đó:

2.1 chất hoặc tác nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở vi-rút, vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc sinh vật khác hoặc bất kỳ biến thể nào của chúng, cho dù được coi là sống hay không, và

2.2. phương thức lây truyền, dù trực tiếp hay gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc lây truyền qua không khí, lây truyền qua dịch cơ thể, lây truyền từ hoặc tới bất kỳ bề mặt nào hoặc
vật thể rắn, lỏng, khí hoặc giữa các sinh vật và

2.3. bệnh tật, chất hoặc tác nhân có thể gây ra hoặc đe dọa gây thiệt hại cho sức khỏe con người hoặc phúc lợi của con người hoặc có thể gây ra hoặc đe dọa gây thiệt hại, suy giảm, mất giá trị, khả năng tiếp thị hoặc mất khả năng sử dụng của tài sản.

## RUSSIA, UKRAINE AND BELARUS EXCLUSION CLAUSE

This agreement excludes any War losses (being loss or damage caused by war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power) which occur on land in Ukraine, Russia, Belarus or Crimea.

Furthermore, this reinsurance agreement excludes all losses, liabilities, cost or expenses, or any other amount arising out of, originating from, resulting from, caused by and/or contributed by the armed hostilities of the Russia-Ukraine conflict in the amended named European locations as per JWLA-030 listed areas (below).

Europe:

1. Sea of Azov and Black Sea waters enclosed by the following boundaries:

a) On the west, around Romanian waters, from the Ukraine-Romania border at 45° 10.858'N, 29°45.929'E to high seas point 45° 11.235'N, 29° 51.140'E

b) Thence to high seas point 45° 11.474'N, 29° 59.563'E and on to high seas point 45° 5.354'N, 30°2.408'E

c) Thence to high seas point 44° 46.625'N, 30° 58.722'E and on to high seas point 44° 44.244'N, 31°10.497'E

d) Thence to high seas point 44° 2.877'N, 31° 24.602'E and on to high seas point 43° 27.091'N, 31°19.954'E

e) And then east to the Russia-Georgia border at 43° 23.126'N, 40° 0.599'E

2. All inland waters of Ukraine

3. Inland waters of Russia within the following areas:

a) Crimean Peninsula

b) River Don, from Sea of Azov to vertical line at 41° E

c) River Donets, from River Don to Ukraine border

4. All inland waters of Belarus south of horizontal line at 52° 30'N

## ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ NGA, UKRAINE VÀ BELARUS

Thỏa thuận này không bao gồm mọi tổn thất trong Chiến tranh (tổn thất hoặc thiệt hại do chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ đó hoặc bất kỳ hành động thù địch nào bởi hoặc chống lại một thế lực hiếu chiến) xảy ra trên đất liền ở Ukraine, Nga, Bêlarut hoặc Crimea.

Hơn nữa, thỏa thuận tái bảo hiểm này loại trừ mọi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí hoặc phí tổn hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác phát sinh từ, có nguồn gốc từ, là kết quả của, gây ra bởi và/hoặc được đóng góp bởi các hành động thù địch vũ trang trong cuộc xung đột Nga-Ukraine trong khu vực Châu Âu được sửa đổi có tên là các địa điểm theo khu vực được liệt kê JWLA-030 (bên dưới).

Châu Âu:

1. Vùng biển Azov và Biển Đen được bao bọc bởi các ranh giới sau:

a) Phía Tây, xung quanh vùng biển Romanian, từ biên giới Ukraine - Romania ở tọa độ 45° 10,858'N, 29°45,929'E đến các điểm biển khơi 45° 11,235'N, 29° 51,140'E

b) Từ điểm biển khơi 45° 11,474'N, 29° 59,563'E và đến điểm biển khơi 45° 5,354'N, 30°2,408'E

c) Từ điểm biển khơi 44° 46,625'N, 30° 58,722'E và đến điểm biển khơi 44° 44,244'N, 31°10,497'E

d) Từ điểm biển khơi 44° 2,877'N, 31° 24,602'E và đến điểm biển khơi 43° 27,091'N, 31°19,954'E

e) Sau đó về phía Đông đến biên giới Nga - Gruzia ở tọa độ 43° 23,126'N, 40° 0,599'E

2. Tất cả vùng biển nội địa của Ukraine

3. Vùng nội thủy của Nga thuộc các khu vực sau:

a) Bán đảo Crimea

b) Sông Don, từ biển Azov đến đường thẳng đứng ở 41° Đông

c) Sông Donets, từ sông Don đến biên giới Ukraine

4. Toàn bộ vùng nước nội địa của Belarus ở phía nam đường ngang 52° 30'N